

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 288 del 07/07/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 148 del 07/07/2022

OGGETTO:

Fondo Bando Amianto - Edifici pubblici Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 486/STA del 13/12/2019. Interventi di manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento-amianto.

Affidamento incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Approvazione Schema di Convenzione.-

CUP: C89I22000500001

CIG: Z2737139D2

Cap. 1104 - Cod. 0902202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-il Comune di Squillace ha partecipato al bando pubblico Fondo Bando Amianto - Edifici pubblici Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 486/STA del 13/12/2019;

-l'istanza di questo Ente è risultata ammessa a finanziamento per € 11.050,00, giusto decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 5 del 25.01.2022;

Rilevato che il RUP della procedura in oggetto è l'arch. Antonio Macaluso;

Ritenuto che:

-stante la notevole mole di lavoro del settore tecnico e la carenza d'organico del medesimo settore (un solo dipendente con funzioni di Responsabile Unico dei vari procedimenti, lo svolgimento di molteplici attività, variegati e complesse funzioni facenti capo al Settore Edilizia, Manutenzioni e Lavori Pubblici) per la realizzazione del servizio sopra specificato, nei tempi stabiliti, necessita provvedere, al conferimento di incarico a figura professionale esterna per:

- progettazione definitiva ed esecutiva;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

-sulla base degli accertamenti effettuati dal RUP non è possibile affidare le attività in parola, all'ufficio tecnico della Stazione Appaltante per:

- carenza in organico di personale tecnico;
- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
- difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;

Preso atto che l'importo a base d'asta è di € 11.050,00 per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli "Interventi di manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento-amianto", comprensivo di IVA e Cassa Previdenziale come per legge;

Considerato che l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico, come sopra dettagliata (Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) ammonta ad € 11.050,00 compreso IVA ed oneri contributivi, è inferiore ai 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento degli incarichi a soggetti esterni con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016;

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Visti:

-l'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: "Gli incarichi di Progettazione,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”;

- le linee guida n° 1, di attuazione del D.Lgs. n° 50/2016 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, le quali prevedono che gli incarichi di importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 e dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016;
- l'art. 32, comma 14, il quale prevede che il contratto è stipulato, per affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Considerato che:

-per i casi di affidamento di tali attività all'esterno il Comune di Squillace ha costituito un apposito elenco di tecnici per l'affidamento di incarichi professionali, di importo inferiore a € 40.000,00, approvato con determinazione n° 173 del 10/05/2021, valutando quelli attualmente inseriti nelle categorie corrispondenti all'oggetto degli incarichi da conferire, in possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle necessarie capacità tecniche e professionali, in modo che sia assicurato il rispetto del criterio di rotazione degli inviti rispetto agli affidamenti di prestazione di servizi già attribuiti;

-all'Albo Operatori Tecnici di questo Comune risulta iscritto il professionista Arch. Gallo Gianluca nato a Catanzaro il 16/10/1971, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Catanzaro con n° 1629 - C.F.: GLLGLC71R16C352Z, con sede legale dello studio tecnico in via San Matteo n° 18 - 88069 Squillace (CZ), il quale presenta i necessari requisiti per l'espletamento dell'incarico in oggetto;

Dato atto che:

-il professionista Arch. Gallo Gianluca, a seguito di negoziazione, previa richiesta preventivo/offerta, si è resa disponibile ad eseguire le attività di: progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli “Interventi di manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento-amianto”, per l'importo onnicomprensivo di € 11.000,00 comprensivo di IVA e Cassa Professionale, pari ad un ribasso percentuale dello 0,4524 % sull'importo posto a base di gara;

-l'offerta formulata dall' Arch. Gallo Gianluca corrisponde alle esigenze di questa Stazione Appaltante;

Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

Ritenuto che, nella fattispecie in esame, l'applicazione dell'art. 36, appare imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l'unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie nel rispetto delle tempistiche previste;

Visto:

-l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

-l'art. 37 comma 1 del D. Lgs n° 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e

autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000 senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato;

Ritenuto pertanto,

-di procedere con l'affidamento dell'incarico per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli "Interventi di manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento-amianto";

-di ritenere congrua l'offerta presentata in relazione alla tipologia del servizio da svolgere;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016, all'Arch. Gallo Gianluca nato a Catanzaro il 16/10/1971, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Catanzaro con n° 1629 - C.F.: GLLGLC71R16C352Z, con sede legale dello studio tecnico in via San Matteo n° 18 - 88069 Squillace (CZ), per l'importo onnicomprensivo di € 11.000,00 comprensivo di IVA e Cassa Professionale, l'incarico per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli "Interventi di manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento-amianto";
2. di stabilire che i pagamenti della prestazione di cui al presente atto sono subordinati al formale trasferimento dei fondi da parte del competente Ministero, in applicazione al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 486/STA del 13/12/2019;;
3. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente, da stipulare con il professionista incaricato;
4. di stabilire che al finanziamento della spesa di € 11.000,00 sarà fatto fronte con i fondi di cui al finanziamento del Ministero competente, meglio descritto in narrativa;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento dell'intervento in questione è individuato nella persona dell'arch. Antonio Macaluso;
6. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
7. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento – Cap. – Cod. del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

